

[1] [부서경고, 통보] 사항

1. 제 목 : 우수시공업체 등 선정 및 격려/경고장 발급 부적정
2. 조치부서 : 〇〇〇〇처(부서경고), 〇〇〇〇처(통보)
3. 관련부서 : 〇〇〇〇처
4. 내 용 :

公社에서는 工事 계약 이행과 관련하여 「시공평가 업무지침」에 의거 매년 분야별 우수시공업체 등을 선정하고, 선정 결과를 입찰참가자격 사전심사(이하 ‘PQ심사’라 한다), 공사 적격심사, 종합심사낙찰제 심사 등에 가감점 항목으로 반영하여 工事 계약의 낙찰자 선정 등 입찰 심사 업무에 활용⁴⁾하고 있다.

[표 1] 2017년도 우수시공업체 등 선정 현황

구분			선정 업체	비고
우수 시공 업체	토목	단지개발(3)	AA건설(주), BB건설(주), (주)CCCCC공사	
		도로교통(1)	AA건설(주)	
		환경(1)	DDD글로벌(주)	
		수자원(1)	(주)EE건설	
		조경시설(1)	FF건설(주)	
	건축	주거시설(11)	GG기업(주), (주)HH, (주)II앤씨, (주)JJJ산업, (주)KK물산, (주)LL, MM건설(주), NN건설(주), (주)OO건설, (주)PP, QQ건설(주)	
품질하위업체(3)			RR건설(주), SS종합건설(주), TT종합건설(주)	

자료 : 〇〇〇〇처-1765호(2017.3.27.) 재구성

4) 「입찰참가자격 사전심사기준」 제4조, 「공사적격심사 세부기준」 제2조, 「종합심사낙찰제 세부심사기준」 제3조 등에 따라 가감점 부여

가. 우수시공업체 선정에 관한 사항

○○○○○처에서는 2017. 2. 1. 「시공평가 업무지침」을 개정하여, 우수업체 선정 시점 기준 최근 1년 이내 경고장 또는 벌점을 부과 받은 자는 우수시공업체 선정 시 제외하도록 벌점 및 경고장 관련 결격사유 규정을 강화하였다.

[표 2] LH 우수시공업체 결격사유 개정 내용(2017. 2. 1.)

기정	변경	개정사유
· 해당 현장에서 경고장 또는 벌점을 부과 받지 않은자	· (대상 현장) 경고장 또는 벌점을 부과 받지 않은자 · (대상 현장외) 우수업체 선정시점 기준 최근 1년 이내 경고장 또는 벌점을 부과 받지 않은 자	· 제한기간 시점 명확화 · 경고장, 벌점 적용 기준 강화

자료 : 「시공평가 업무지침」 재구성

따라서 2017년도 우수시공업체는 개정된 규정에 따라 강화된 결격사유 규정을 적용하여 선정해야 한다.

그런데 ○○○○○처에서는 2017. 3. 24. 품질관리심의위원회를 개최하여 2017년도 우수시공업체를 선정하면서 개정 내용과 달리 결격사유 규정을 토목, 건축 분야별로 각기 적용하는 것으로 심의 의결⁵⁾하여, 최근 1년 이내 경고장 또는 벌점을 부과 받은 BB건설(주) 등 3개社를 우수시공업체로 선정하였다.

그 결과, [표 3]과 같이 토목 및 건축 분야에서 각기 경고장 또는 벌점을 부과 받은 업체가 해당 분야 입찰에 참여하여 우수시공업체 가점을 부여 받는 모순된 결과를 초래하였다.

5) 결격사유 일괄 적용 시 공사수행 실적이 많을수록 우수시공업체에서 제외될 가능성이 높아 평점 하위업체가 우수업체에 선정되는 부작용이 우려됨에 따라 토목/건축 분야별로 결격사유 적용(○○○○○처-1765호(2017.3.27.))

[표 3] 분야별 우수시공업체 PQ심사 가점 반영 현황

업체명	분야	공사명	토목/건축분야 결격사유	우수시공업체 선정	입찰 분야	PQ 가점
BB건설(주)	[토목]단지개발	대구**2 조성공사 2단계	-	선정	→ 건축	O
	[건축]주거시설	하남** APT 7공구 등	경고장	X		
(주)EE건설	[토목]수자원	화성**2 수질복원센터	-	선정		
	[건축]주거시설	대구**3 APT 1공구	경고장	X		
(주)OO건설	[토목]환경	**도시 자동크린넷 2차	벌점	X	→ 토목	O
	[건축]주거시설	부천** 아파트 2공구	-	선정		

자료 : ○○○○처 및 전자조달시스템 자료 재구성

나. 우수시공업체 결격자에 대한 격려장 발급에 관한 사항

○○○○처에서는 2017. 3. 24. 품질관리심의위원회를 개최하여 타 지구 벌점, 경고장으로 인해 2017년도 우수시공업체 선정에서 제외된 UUU건설(주) 등 5개社에 대한 격려장 발급(안)을 심의 의결하고, 2017. 3. 28. 격려장을 발급하였다.

[표 4] 2017년 우수시공업체 결격자 격려장 발급 현황

분야	업체명	우수시공업체 결격사유	발급사유	격려장 발급일	비고
토목	도로교통	UUU건설(주)	2016.10.18. 벌점(부실시공)	公社 정책 및 제도운영 유공	2017. 3. 28.
	환경	(주)OO건설	2016. 8.11. 벌점(부실시공)		
건축	주거시설	BB건설(주)	2016. 5.31. 경고장(미승인자재 사용)		
		W기업(주)	2017. 1.12. 경고장(하도급 미통보)		
		(주)WW건설	2016.10.31. 경고장(하도급 미통보)		

자료 : ○○○○처 관련 문서

「품질관리지침」 4.3.에 따르면 LH 건설공사 참여 중 벌점 확정 부과, 경고장 발급 등 결격사유가 있을 경우 발생일로부터 6개월 이내에는 격려장 발급을 제한하고 있으며, ‘公社 정책 및 제도운영 유공업체’ 등의 사유로 격려장을 발급하는 경우에 한하여 제한기간을 적용하지 않도록 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 4.1.의 격려장 발급 기준에 따르면 ‘公社 정책 및 제도운영 유공’ 항목과 별개로 ‘현장점검 결과 품질 우수’, ‘시공평가 결과 우수’ 등 시공의 적정성 여부와 관련된 항목을 따로 명시하고 있다.

따라서 시공평가⁶⁾ 결과를 기초로 한 우수시공업체 선정 및 격려장 발급 등은 상기 ‘公社 정책 및 제도운영 유공 업체’의 사유에 해당한다고 보기 어렵다⁷⁾.

그런데도 ○○○○처에서는 6개월 이내 벌점 또는 경고장을 부과 받아 격려장 발급이 제한된 UU건설(주), VV기업(주), (주)WW건설 등 3개 社에게 관련 규정을 임의 적용하여 ‘公社 정책 및 제도운영 유공 업체’를 명목으로 격려장을 발급하였다.

또한, [표 5]와 같이 해당 분야 경고장 등으로 인해 토목, 건축 각기 1개 분야에서만 우수시공업체로 선정된 BB건설(주)와 (주)OO건설이 2개 분야에서 우수시공업체로 선정된 AA건설(주)보다 PQ심사 등에서 오히려 더 많은 가점을 부여받는 불합리한 결과를 초래하였다.

6) 「건설기술진흥법」에 의거 건설공사의 공정, 품질, 안전, 환경관리, 하도급 관리 등 시공의 적정성에 대해 평가

7) ○○○○처에서도 품질관리심의위원회 심의 시(2017.3.24.)에는 격려장 발급사유를 “공사 정책 및 제도운영 유공”으로 명기하였으나, 격려장 발급을 위한 ○○○○처의 내부결재(○○○○처-1836호(2017.3.28.)) 및 대상 업체 통보 문서(○○○○처-1841~1845호(2017.3.28.))에는 발급사유를 “시공평가 결과 우수”로 명시하였음

[표 5] 우수시공업체 선정 및 결격자 PQ심사 가점 비교

업체명	분야		우수시공업체	격려장	비고
AA건설(주)	토목	단지개발	선정	-	→ PQ가점(+2.0점) 우수시공업체(+2점)
		도로교통	선정	-	
BB건설(주)	토목	단지개발	선정	-	→ PQ가점(+3.0점) 우수시공업체(+2점) 격려장(+1.0점)
	건축	주거시설	X	발급('17.3.28.)	
(주)OO건설	토목	환경	X	발급('17.3.28.)	
	건축	주거시설	선정	-	

자료 : ○○○○○처 및 전자조달시스템 자료 재구성

다. 품질하위업체에 대한 경고장 발급에 관한 사항

○○○○○처에서는 (주)XXX인프라 등 4개 社를 2016년도 및 2017년도 품질하위업체로 선정하고 「공사계약특수조건」 제34조⁸⁾에 따라 품질하위업체 지정을 사유로 경고장을 발급하였다.

[표 6] 품질하위업체 선정 현황

구분	품질하위업체	비고
2016년도	(주)XXX인프라	경고장 발급(2016.5.16.)
2017년도	RR건설(주), SS종합건설(주), TT종합건설(주)	경고장 발급(2017.5.18.)

자료 : ○○○○○처 제출자료 재구성

「시공평가 업무지침」 4.6, 「입찰참가자격 사전심사기준」 제4조, 「공사적격심사 세부기준」 제2조 등에 따르면 품질하위업체로 지정된 자에게는 PQ 심사 등의 신인도 분야 평가 시 감점을 부여하도록 규정하고 있다.

8) 제34조(부실시공 등에 대한 제재 등) ① 공사는 계약상대자가 공사시행 중 발생시킨 부실공사 및 과다공정지연, 시공평가결과 품질하위 업체와 ...(중략).. 등에 대하여 아래와 같이 제재조치를 취할 수 있다. (중략)

사. 년도말에 당해년도 준공된 지구중 시공평가점수가 80점 미만에 해당하는 경우	·계약상대자에 대한 경고장 발급
--	-------------------

따라서 PQ심사 등 입찰 평가 시 상기 규정에서 정하고 있는 제재 외에 품질하위업체 지정을 사유로 중복하여 제재해서는 안 된다.

그런데 ○○○○처에서는 품질하위업체로 지정된 (주)XXX인프라 등 4개社에 품질하위업체 지정을 사유로 경고장을 발급하였으며, 그 결과, [표 7]과 같이 PQ심사 등에서 품질하위업체 선정 및 경고장 부과로 인한 감점을 중복 적용하는 결과를 초래하였다.

[표 7] 품질하위업체 PQ 심사 사례

입찰공고일	공사명	입찰 참여자	PQ 감점(신인도분야)		비고
			품질하위업체	경고장	
2016. 9. 9.	인천** 도시개발사업 단지조성공사	(주)XXX인프라	-2점	-1.5점	2016. 5.16. (품질하위업체 선정 및 경고장 발부)
2016.12.30.	인천** 1BL 아파트건설공사 6공구				

자료 : 전자조달시스템 PQ심사자료 재구성

라. 시공평가 우수업체에 대한 격려장 발급에 관한 사항

○○○○처에서는 2017년 시공평가 결과 90점 이상인 지구 중 2개 현장에 대해 [표 8]과 같이 격려장을 발급하였다.

[표 8] 2017년 시공평가결과 격려장 발부 현황(주택부문)

평가일	공사명	업체명	평가점수	비고(격려장 발급)
2017.5.15.~16.	부산** 1BL 아파트건설공사 1공구	YY토건(주)	92.48	2017.5.30.
2017.7.24.~25.	성남** A1BL 아파트건설공사 1공구	ZZ건설(주)	90.72	2017.8. 1.

자료 : ○○○○처 제출 자료

「품질관리지침」 4.1(격려장 발급기준)에 따르면 시공평가 결과 90점 이상인 지구 중 현장 여건에 따라 격려장을 발급할 수 있도록 규정하고 있다.

그러나 ‘현장 여건’에 대한 구체적 판단 기준이 없어 격려장 발급 대상 선정 기준이 명확하지 않고, [표 9]와 같이 객관적인 시공평가 점수가 더 높은데도 격려장을 발급받지 못하는 경우가 많아 公社 격려장 발급 제도의 투명성 및 신뢰도 저하가 우려된다.

[표 9] 2017년 시공평가결과 90점 이상 상위 업체 현황(주택부문)

공사명	업체명	평가점수	비고
**시설사업 다운타운지역 복지시설 건설공사	(주)aaa건설	94.64	
부천** B1BL 아파트건설공사 3공구	bb건설(주)	94.02	
(공임리츠)광주**3BL 아파트 건설공사 1공구	(주)EE건설	93.64	
구리** B-2BL 아파트건설공사 4공구	(주)WW건설	93.54	
김해**2 B6BL 아파트건설공사 1공구	(주)cc	93.50	
(공임리츠)오산** B6BL 아파트건설공사 13공구	AA건설(주)	93.14	
**시설사업 차량정비시설, 통합본부 및 AND건설공사	dd건설(주)	92.94	
부산** 1BL 아파트건설공사 1공구	YY토건(주)	92.48	격려장 발급
경남** A-9BL 아파트건설공사 5공구	eee건설(주)	92.10	
양주** A-8BL 아파트건설공사 3공구	ff건설(주)	92.06	
(공공임대리츠)화성**2 A40BL 아파트 건설공사 4공구	NN건설(주)	91.06	
(공임리츠)평택** B-2BL 아파트건설공사 7공구	gg공영(주)	90.82	
성남** A1BL 아파트건설공사 1공구	ZZ건설(주)	90.72	격려장 발급
지구 *사업 시설공사	hh건설산업(주)	90.46	
광주**(2) B-5BL 아파트건설공사 5공구	NN건설(주)	90.24	
**시설사업 ZS 및 다운타운 간부숙소 건설공사	ii건설(주)	90.18	
인천**1 주거복지동 건설공사 1공구	jjj건설(주)	90.04	

자료 : ○○○○○처 제출 자료

또한, 「시공평가 업무지침」에 따라 건설공사에 대한 시공평가를 공정률이 90% 이상 진척되었을 때 실시하고 있으며, 우수시공업체 선정은 당해 연도 준공 실적이 있는 업체 중 시공평가 평점⁹⁾이 90점 이상인 업체를 대상으로 선정하고 있으므로,

시공평가 결과 격려장을 발급 받은 업체가 차후 우수시공업체에 선정될 경우 동일한 시공평가 결과를 사유로 중복하여 포상하거나, PQ심사 가점 등의 혜택을 중복 적용하는 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

상기 ‘가’~‘라’항과 관련하여 ○○○○처에서는 2017. 8. 30. 우수시공업체 및 품질하위업체에 대한 PQ심사 등의 가감점 조항을 삭제하고, 격려/경고장으로 일원화하는 내용의 「입찰참가자격 사전심사기준」 개정(안) 시행 방침을 수립¹⁰⁾ 하여, 향후 PQ심사 등의 중복 가점 또는 감점 문제가 재발되지 않을 것이라고 답변하였다.

그러나 상기 개정(안)의 부칙 조항에 따르면 기 선정된 우수시공업체 등에 대한 PQ심사 등의 가감점 부여는 당초 혜택 부여기간(입찰공고일 기준 선정년도 5월 1일부터 1년간)까지 유효함에 따라 앞서 지적한 문제가 2018. 4. 30.까지 재발될 수밖에 없고,

우수시공업체 등에 대한 가감점을 격려/경고장으로 일원화할 경우, 상기 ‘라’항과 같이 시공평가 결과에 따른 격려/경고장 발급과 중복될 우려가 크다.

9) 동일한 업체가 당해 연도에 2개 이상의 준공 실적이 있는 경우 각 건설공사의 시공평가 점수를 최종 준공금액에 따른 가중치로 평균하여 산정

10) ○○○○처에서는 2017.8.30. 「입찰참가자격 사전심사기준」 개정(안) 방침을 수립하여 동 규정의 운용부서인 △△단에 송부(○○○○처-6014호(2017.8.30.))하였으며, 감사일 현재 개정(안) 시행 전임

따라서 향후 工事 계약 입찰 시 분야별 우수시공업체 선정 및 격려 업체에 대한 격려장 발급, 품질하위업체에 대한 중복 제재로 인해 입찰 심사 결과가 왜곡되는 일이 없도록 「입찰참가자격 사전심사기준」 개정(안)에 대한 재검토가 필요하며,

「입찰참가자격 사전심사기준」 개정과 연계하여 우수시공업체 및 품질하위 업체에 대한 혜택 및 제재 부여 방안에 대한 검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

「시공평가 업무지침」 및 「품질관리지침」에서 정한 바와 달리 관련 규정을 임의 적용하여 우수시공업체 선정 및 격려장 발급 업무를 부적정하게 처리한 ○○○○처에 ‘부서경고’ 조치하시기 바라며(부서경고),

○○○○처장은

PQ심사 등 입찰 심사 결과가 왜곡되는 일이 없도록 우수시공업체 등 선정 및 입찰평가 연계 방안에 대해 즉시 재검토하고, 公社의 격려/경고장 발급 업무의 투명성 및 신뢰도 제고를 위해 시공평가에 따른 격려/경고장 발급 절차를 개선하시기 바랍니다(통보).